



INTRODUCTION

La capacité juridique permet d'avoir des droits et de les exercer.



Comment le droit protège-t-il les personnes qui ne peuvent pas exercer seules leurs droits ?

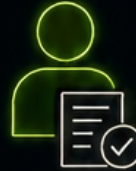
I. LA CAPACITÉ JURIDIQUE



CAPACITÉ DE JOUISSANCE

- Être titulaire de droits et d'obligations
- Personnes physiques : de la naissance au décès
- Jamais supprimée totalement

VS



CAPACITÉ D'EXERCICE

- Exercer soi-même ses droits
- Principe : personne majeure
- Mineurs et majeurs vulnérables : capacité limitée



PERSONNES MORALES : droits limités à leur objet, exercés par un représentant.

II. INCAPACITÉ : QUELS ACTES ?

ACTE PERSONNEL



Concerne directement la personne

Ex. : consentement à une adoption



ACTE D'ADMINISTRATION



Gestion courante du patrimoine

Assurance • entretien • revenus



ACTE DE DISPOSITION



Modifie le patrimoine

Vente • emprunt • donation



REPRÉSENTATION : le représentant agit au nom et pour le compte de la personne protégée.

III. LA PROTECTION DES MINEURS



ADMINISTRATION LÉGALE

- Au moins un parent exerce l'autorité parentale
- Parents = représentants
- Actes d'administration : parents seuls
- Actes de disposition importants : autorisation du juge



TUTELLE DU MINEUR

- Deux parents décédés ou privés de l'autorité parentale
- Tuteur désigné
- Actes importants : accord du conseil de famille présidé par le juge



Le mineur peut accomplir seul certains actes courants à faible incidence.

IV. LA PROTECTION DES MAJEURS VULNÉRABLES



CONDITION : altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles
Demande au juge + certificat médical



SAUVEGARDE DE JUSTICE

- Mesure légère et temporaire
- La personne agit seule
- Actes préjudiciables annulables ou corrigibles



CURATELLE

- Assistance du curateur
- Actes d'administration : seul
- Disposition : avec le curateur



TUTELLE

- Représentation par le tuteur
- Administration : tuteur
- Disposition : autorisation du juge ou du conseil de famille

DISPOSITIF PLUS SOUPLE

HABILITATION FAMILIALE



- Un proche représente la personne
- Générale ou limitée
- Contrôle du juge non systématique

PLUS D'AUTONOMIE

PLUS DE PROTECTION



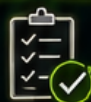
LOGEMENT PRINCIPAL : protection renforcée et autorisation particulière.

EN SYNTHÈSE



VULNÉRABILITÉ

Une situation de fragilité reconnue



MESURE ADAPTÉE

Une protection proportionnée aux besoins



PROTÉGER LES INTÉRÊTS

Patrimoine, personnalité, vie quotidienne



PRÉSERVER L'AUTONOMIE

Soutenir sans remplacer inutilement